

АГЕНТСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ (ОФЕРТА)

Российская Федерация, город Щёлково

Дата размещения: 18.02.2025

Дата вступления в силу: 18.02.2025

Настоящий документ представляет собой оферту **ООО "АРМАДА ДРАЙВЕР"** (далее – Агент) любому дееспособному физическому лицу, имеющему намерение оказывать услуги по перевозке пассажиров или багажа легковым такси, иные транспортные услуги, услуги аренды транспортного средства с экипажем и/или услуги курьерской доставки (далее – Принципал), заключить Агентское соглашение, на совершение Агентом на возмездной основе действий, указанных в п.п. 2.1, 2.2 настоящей оферты, на условиях, предусмотренных в настоящей оферте (далее – Соглашение).

Принципал, в случае совершения им действий, направленных на акцепт данной оферты (раздел 4 ниже), удостоверяет, что: 1) условия оферты принимаются им без каких-либо возражений; 2) Принципал понял и принял условия оферты; 3) Принципалу понятны значения используемых в настоящей оферте терминов, слов и выражений.

Текст настоящей оферты размещен на постоянной основе в публичном доступе в сети Интернет по адресу: <https://edgvr.org/register/d6fb210a-8934-4202-aa2f-5d210e566553>.

Если Вы не согласны с условиями оферты (или любым из условий оферты, а равно условиями приложений к оферте), Агент убедительно просит Вас не совершать действий, указанных в разделе 4 оферты, направленных на акцепт оферты (заключение Соглашения на условиях оферты).

Совершая действия, направленные на акцепт оферты (заключая Соглашение на условиях настоящей оферты), Вы подтверждаете, что все заверения, которые в соответствии с офертой, Вы, как Принципал, даете Агенту, соответствуют действительности, актуальны на дату акцепта (заключения Соглашения) и будут актуальны в течение всего срока действия Соглашения.

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Если иное прямо не предусмотрено по тексту настоящего Соглашения, термины, написанные с заглавной буквы, имеют следующие значения:

1.1. **Агрегатор (Агрегаторы)** – юридическое лицо (юридические лица), предоставляющие доступ к Сервису Агрегатора (Сервисам Агрегаторов).

Для целей настоящего Соглашения под Агрегаторами понимаются:

- Общество с ограниченной ответственностью «Яндекс.Такси» (ОГРН 5157746192731, ИНН 7704340310) в части Сервиса Яндекс.Такси (Яндекс.Go) и Сервиса Uber;
- Общество с ограниченной ответственностью «Яндекс.Доставка» (ОГРН 5137746103677, ИНН 7716760301) в части Сервиса Яндекс.Доставка;
- Общество с ограниченной ответственностью «Транс-Миссия» (ОГРН 1167847448801, ИНН 7805688897) в части Сервиса СитиМобил и Сервиса Таксовичкоф;
- Общество с ограниченной ответственностью «Круиз» (ОГРН 1167847493835, ИНН 7816349286) в части Сервиса Грузовичкоф;
- Общество с ограниченной ответственностью «БиБи Кар Рус» (ОГРН 1097746358049, ИНН 7718767101) в части Сервиса BiBi;
- Общество с ограниченной ответственностью «ИН14» (ОГРН 1161447057364, ИНН 1435308804) в части Сервиса Drivee.

1.2. **Аккаунт** – личный кабинет водителя в Системе MOZEN, доступ к которому осуществляется посредством МП MOZEN, с помощью которого Принципал направляет Агенту запросы на перевод денежных средств, а также поручение на приобретение Товара. Доступ к Аккаунту для взаимодействия с Агентом Принципалу предоставляет Агент посредством Системы MOZEN.

1.3. **Баланс Принципала** – текущая сумма денежных средств, складываемая из совокупной стоимости выполненных Принципалом Заказов, а также начисленных Агрегаторами бонусов, отображаемая Принципалу в МП Агрегатора (по каждому соответствующему Сервису Агрегатора), а также совокупно по всем Сервисам Агрегаторов, к которым подключен

Принципал, в Аккаунте Принципиала в Системе MOZEN, но не перечисленная Принципалу. Баланс Принципиала отображается за вычетом комиссий (вознаграждения) Агрегатора (Агрегаторов), вознаграждения Агента (в части вознаграждения, указанного в п. 6.1.1), задолженности Принципиала перед Агентом/Агрегатором по уплате соответствующих комиссий/вознаграждений, предусмотренных настоящим Соглашением, а также иных удержаний, предусмотренных настоящим Соглашением.

1.4. **Заказ** – размещенная в рамках Сервиса Агрегатора заявка Клиента на Услуги, содержащая информацию о содержании Услуги, ее стоимости, направляемая Принципалу посредством МП Агрегатора.

1.5. **Закон о такси** – Федеральный закон от 29.12.2022 N 580-ФЗ «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в Российской Федерации, о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».

1.6. **Закон о налоге на профессиональный доход (далее по тексту также – Закон об НПД)** – Федеральный закон от 27.11.2018 N 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход».

1.7. **Клиент** – физическое или юридическое лицо, осуществляющее Заказ Услуг посредством Сервиса Агрегатора.

1.8. **МП MOZEN** – мобильное приложение, являющееся по своему функциональному назначению частью Системы MOZEN, предназначенное для использования на мобильных устройствах (с предустановленной операционной системой Android OS и Apple iOS), которое устанавливается Принципалом для осуществления взаимодействия с Агентом в рамках настоящего Соглашения. Скачивание МП MOZEN осуществляется Принципалом самостоятельно через соответствующий магазин приложений (Play Market – для устройств с операционной системой Android OS; App Store – для устройств с операционной системой Apple iOS). В магазине приложений Play Market МП MOZEN размещено под названием «MOZEN – Моментальные выплаты», в магазине приложений App Store МП MOZEN размещено под названием «MOZEN». Правообладателем МП MOZEN является ООО «МОЗЕН». Право использования МП MOZEN предоставляется Принципалу на условиях лицензионного (пользовательского) соглашения, заключаемого с ООО «МОЗЕН». При этом, ООО «МОЗЕН» не является стороной настоящего Соглашения, настоящее Соглашение не регулирует прав и обязанностей ООО «МОЗЕН». МП MOZEN устанавливается на устройство Принципиала самостоятельно Принципалом.

1.9. **МП Агрегатора** – приложение для мобильных устройств, предоставляемое Агрегатором Принципалу, для доступа к просмотру и принятию Заказов, а также взаимодействию Принципиала с Сервисом Агрегатора и Агентом (в том числе по поводу отслеживания взаиморасчетов). МП Агрегатора устанавливается на устройство Принципиала самостоятельно Принципалом.

1.10. **Платформа EDGVR** – интернет-сервис, предназначенный для направления юридически значимых сообщений, доступ к которому осуществляется посредством сети Интернет по адресу: <https://edgvr.org>, условия использования которого также приводятся по указанной интернет-ссылке.

1.11. **Подключение к Сервису, Подключение** – совокупность действий Агента по предоставлению Учетных данных Агрегатору для создания Принципалу учетной записи в рамках Сервиса Агрегатора и получения Принципалом возможности (по факту верификации) принимать и получать Заказы посредством МП Агрегатора, оказывать Услуги.

1.12. **Принципал** – полностью дееспособное, достигшее совершеннолетия физическое лицо, имеющее намерение и право оказывать Услуги, которое принимает (совершает акцепт) настоящей оферты.

1.13. **Сервис Агрегатора (Сервисы Агрегаторов)** – программный комплекс Агрегатора, предоставляющий функциональные возможности для автоматизированного приёма и передачи заказов на Услуги.

Для целей настоящего Соглашения под Сервисами Агрегаторов понимаются:

- Сервис Яндекс.Такси (= Сервис Яндекс.Go);
- Сервис Яндекс.Доставка;
- Сервис Uber;
- Сервис СитиМобил;

- Сервис Таксовичкоф;
- Сервис Грузовичкоф;
- Сервис BiBi;
- Сервис Drivee.

1.14. **Система MOZEN** – облачный программный комплекс под названием «Мозен», доступ к которому осуществляется в сети Интернет по адресу: <https://mozen.ru> или <https://mozen.io>, с помощью которого, в том числе обеспечивается автоматизация расчетов Агента и Принципала по настоящему Соглашению. Правообладателем Системы MOZEN является ООО «МОЗЕН» (ИНН: 7805760864). ООО «МОЗЕН» не является стороной настоящего Соглашения, не является Агрегатором, не предоставляет сторонам доступа к Сервисам Агрегаторов для получения Заказов, не является перевозчиком (в контексте Закона о такси), не является службой заказа легкового такси (в контексте Закона о такси).

1.15. **Стороны** – Агент и Принципал при совместном упоминании по тексту оферты.

1.16. **Территория** – Российская Федерация.

1.17. **Товар** – моторное топливо (бензин, дизельное топливо, сжиженный газ для заправки транспортного средства), иные товары и услуги, поручение на приобретение которых может быть направлено Принципалом Агенту посредством МП MOZEN или МП Агрегатора.

1.18. **Точка продаж (далее по тексту также -ТП)** – автозаправочная станция, магазин или иная точка продаж (обслуживания), на которой происходит передача Товара Принципалу, поручение на приобретение которого дал Агенту Принципал.

1.19. **Услуги** – услуги по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, услуги аренды транспортного средства с экипажем, иные транспортные услуги и/или услуги курьерской доставки, которые Принципал оказывает с использованием транспортного средства (в части услуг такси, аренды транспортного средства с экипажем, иных транспортных услуг, а также услуг курьерской доставки, осуществляемых Принципалом с использованием транспортного средства) или без использования такового (услуги пешей курьерской доставки).

1.20. **Устав автомобильного транспорта (далее по тексту также - УАТ)** – Федеральный закон от 08.11.2007 N 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта».

1.21. **Учетные данные** – данные Принципала, перечень которых приводится в п. 4.4.2 Соглашения.

2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

2.1. **Агент принимает на себя обязательство на возмездной основе в интересах и за счет Принципала осуществлять следующие юридические и фактические действия:**

2.1.1. Совершить необходимые технические и иные мероприятия, направленные на Подключение Принципала к указанным в настоящем Соглашении Сервисам Агрегаторов. Конкретные Сервисы, к которым Агент осуществляет Подключение Принципала согласовываются Сторонами дополнительно, в том числе путем электронной переписки.

2.1.2. Посредством Сервиса Агрегатора (Сервисов Агрегаторов), к которому подключен Принципал в соответствии с п. 2.1.1 Соглашения, осуществлять поиск и передачу Принципалу информации о Заказах на Услуги Принципала.

2.1.3. Принимать на свой расчетный счет от Агрегатора (Агрегаторов) денежные средства, причитающиеся Принципалу за оказанные Принципалом Клиентам Услуги, перечислять их Принципалу за вычетом вознаграждения Агента, расходов, понесенных Агентом в связи с выполнением поручения, и иных удержаний, предусмотренных настоящим Соглашением.

2.1.4. Принимать на свой расчетный счет от Агрегатора (Агрегаторов) бонусные (маркетинговые) выплаты, начисленные Агрегатором Принципалу в связи с использованием Принципалом Сервиса для Водителей и выполнения посредством этого Сервиса Заказов, а также в связи с выполнением Принципалом при использовании Сервиса для Водителей каких-либо установленных для Принципала Агрегатором персональных показателей (персональных целей и пр.). Перечислять указанные выплаты Принципалу за вычетом вознаграждения Агента, расходов, понесенных Агентом в связи с выполнением поручения, и иных удержаний, предусмотренных настоящим Соглашением.

2.1.5. Выполнять иные действия, предусмотренные настоящим Соглашением.

2.2. Кроме действий, предусмотренных в п. 2.1 настоящего Соглашения Агент принимает на себя обязательства в интересах и за счет Принципала по заявке Принципала заключать с поставщиками Товара договоры купли-продажи Товара, приобретать, оплачивать и обеспечивать передачу Товара Принципалу. Приобретение Товара осуществляется на условиях, указанных в МП MOZEN или МП Агрегатора (в зависимости от того, через какое мобильное приложение Принципал поручает Агенту приобрести Товар).

2.3. Указанные в п.п. 2.1., 2.2 Соглашения действия осуществляются Агентом в пределах Территории, своими силами, либо с привлечением (субагентов), а также любых иных третьих лиц.

2.4. Принципал заявляет о своем понимании, что:

2.4.1. Агент в рамках настоящего Соглашения осуществляет исключительно посреднические действия.

2.4.2. Услуги Клиентам оказывает непосредственно сам Принципал, своими силами, средствами и за свой счет. Агент не оказывает каких-либо услуг по перевозке пассажиров каким-либо транспортом, не осуществляет услуг такси, не осуществляет услуг курьерской доставки, не осуществляет иной деятельности, упомянутой в определении «Услуги» настоящего Соглашения. Агент не несет ответственности за Услуги, оказываемые Принципалом.

2.4.3. Размер любых бонусных выплат, причитающихся Принципалу, которые принимает на свой расчетный счет Агент и перечисляет Принципалу в соответствии с п. 2.1.4 Соглашения, и условия, при которых они начисляются, устанавливает для Принципала Агрегатор. Агент не участвует в установлении Агрегатором этих выплат и условий, при которых они начисляются, и не может этого делать. Условия начисления Агрегатором бонусных выплат и их размер доступны Принципалу в МП Агрегатора.

2.4.4. Отношения, возникающие между Агентом и Принципалом, не могут рассматриваться как трудовые отношения, и нормы трудового законодательства к данным отношениям не применяются, Агент и Принципал являются полностью независимыми хозяйствующими субъектами. Принципал самостоятельно определяет график выполнения Заказов, объем и количество выполняемых Заказов. Кроме того, Принципал вправе по своему усмотрению в любой момент времени отказаться от выполнения Заказов. Агент, в свою очередь, не имеет никаких прав давать Принципалу какие-либо указания, которые бы касались выполнения Заказов.

2.5. Принципал заявляет Агенту, что:

2.6. Принципал заявляет Агенту, о своем понимании что:

2.6.1. Для осуществления взаимодействия с Агентом по вопросам, прямо указанным в настоящем Соглашении, Принципал может использовать МП Интегратора, указанное Агентом, для чего Принципалу необходимо создать Аккаунт в Системе соответствующего Интегратора. Взаимодействие Принципала с Агентом посредством МП Интегратора осуществляется только в том случае, если для регистрации Аккаунта в Системе Интегратора Принципал указал тот же номер мобильного телефона, что и при заключении настоящего Соглашения (в заявлении-анкете).

2.6.2. При оказании Услуг Клиентам прямые правоотношения по поводу оказания Услуг создаются только между Клиентом и Принципалом.

2.6.3. Отношения, возникающие между Агентом и Принципалом, не могут рассматриваться как трудовые отношения, и нормы трудового законодательства к данным отношениям не применяются, Агент и Принципал являются полностью независимыми хозяйствующими субъектами. Принципал самостоятельно определяет график выполнения Заказов, объем и количество выполняемых Заказов. Кроме того, Принципал вправе по своему усмотрению в любой момент времени отказаться от выполнения Заказов. Агент, в свою очередь, не имеет никаких прав давать Принципалу какие-либо указания, которые бы касались выполнения Заказов.

2.6.4. Принципал заключает настоящее Соглашение в целях осуществления предпринимательской деятельности, а не в целях удовлетворения своих личных, семейных, домашних и иных нужд Принципала, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

2.6.5. Агент не является перевозчиком, заказчиком Услуг Принципала, не участвует при их оказании Принципалом.

2.6.6. На Принципале лежит вся ответственность за:

- 1) наличие у Принципала необходимых в соответствии с действующим законодательством перевозочных документов (в том числе заполненных в соответствии с законодательством путевых листов);
- 2) прохождение Принципалом требуемого в соответствии с действующим законодательством предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров, технических осмотров транспортного средства, с использованием которого Принципал оказывает Услуги.

В случаях, установленных действующим законодательством и настоящим Соглашением, указанные в данном п. 2.6.6 мероприятия осуществляет организация-перевозчик, имеющая разрешение на осуществление перевозки пассажиров и багажа легковым такси, на основании которой Принципал оказывает Услуги такси.

Агент не осуществляет какого-либо контроля за исполнением Принципалом требований, предусмотренных действующим законодательством в данной части.

2.7. Для осуществления взаимодействия с Агентом по вопросам перечисления Агентом денежных средств, принятых Агентом от Агрегаторов, а также направления поручений Агенту на приобретение Товара Принципал обязуется скачать и установить на свое мобильное устройство МП MOZEN, создать Аккаунт в Системе MOZEN. Взаимодействие Принципала с Агентом посредством МП MOZEN осуществляется только в том случае, если для регистрации Аккаунта в Системе MOZEN Принципал указал тот же номер мобильного телефона, что и при заключении настоящего Соглашения (в заявлении-анкете).

2.8. Для целей выполнения действий, предусмотренных п. 2.1. выше, Агент вправе (если Агенту поступит соответствующее требование от Агрегатора) запросить у Принципала, а Принципал обязуется предоставить Агенту информацию (документы), требуемые Агрегатором.

3. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ПРИ ОКАЗАНИИ ПРИНЦИПАЛОМ УСЛУГ ТАКСИ

3.1. В случае, если Принципал имеет намерение осуществлять оказание услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси (далее по тексту данного раздела – Услуги такси), то заключая настоящее Соглашение, Принципал обязуется в полном объеме соблюдать положения Закона о такси. В частности, для оказания Услуг такси Принципал должен:

- 1) являться зарегистрированным в установленном законом порядке индивидуальным предпринимателем и иметь действующее разрешение на оказание Услуг такси, выданное уполномоченным государственным органом (являться перевозчиком такси – индивидуальным предпринимателем); или
- 2) применять специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (в случае, если Принципал не является индивидуальным предпринимателем) и иметь действующее разрешение на оказание Услуг такси, выданное уполномоченным государственным органом (являться перевозчиком такси – физическим лицом);
- 3) иметь трудовой договор с перевозчиком (индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом), которому предоставлено разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.

3.2. Агент не осуществляет проверку соответствия Принципала требованиям Закона о Такси. Проверку соответствия Принципала требованиям Закона о такси осуществляет Агрегатор. Агент не осуществляет в отношении Принципала каких-либо проверок на соответствие Принципала требованиям Закона о такси.

3.3. В случае несоблюдения Принципалом требований Закона о такси Агрегатор вправе приостановить доступ Принципала к Сервисам Агрегатора.

4. АКЦЕПТ ОФЕРТЫ

4.1. Для заключения Соглашения на основе настоящей оферты Стороны используют Платформу EDGVR.

4.2. Порядок заключения Соглашения регулируется документом «Регламент признания пользователями юридической силы за документами, обмен которыми осуществляется с использованием сервиса edgvr.org» (далее по тексту данного раздела 4 – Регламент), текст

которого размещен на сайте Платформы EDGVR по адресу: <https://edgvr.org/reglament>. Для целей настоящего Соглашения и единообразного толкования терминологии Регламента, под термином «оферент» понимается Агент, под термином «акцептант» понимается Принципал.

4.3. Заключение Соглашения осуществляется в соответствии с Регламентом с учетом особенностей, предусмотренных данным разделом 4 Соглашения.

4.4. Акцептом настоящей оферты, влекущим за собой заключение настоящего Соглашения, является совпадение всех нижеприведенных условий:

4.4.1. Ознакомление Принципала с текстом настоящего Соглашения (оферты), размещенной в сети Интернет по адресу: <https://edgvr.org/user agreement>, согласие с условиями настоящего Соглашения. Подтверждением ознакомления Принципала с текстом указанных документов и согласия с их условиями служит проставление Принципалом отметки («галочки») в графе «ознакомился и согласен с условиями оферты».

4.4.2. Последовательное заполнение Принципалом электронной формы заявления-анкеты Принципала, размещенной в сети Интернет по адресу: <https://edgvr.org/register/d6fb210a-8934-4202-aa2f-5d210e566553>. В рамках заполнения заявления-анкеты Принципал пошагово указывает свои Учетные данные, а именно:

4.4.2.1. Имя, фамилия, отчество Принципала.

4.4.2.2. Контактный номер мобильного телефона Принципала.

4.4.2.3. Контактный адрес электронной почты Принципала.

4.4.2.4. Серия, номер, дата выдачи основного документа, удостоверяющего личность Принципала.

4.4.2.5. Дата рождения Принципала.

4.4.2.6. Город Принципала.

4.4.3. По факту заполнения заявления-анкеты, Принципал нажимает на кнопку «отправить», после чего на указанный Принципалом номер мобильного телефона от Платформы EDGVR придет цифровой код (ключ), ввод которого необходим для подтверждения направления заявления-анкеты Агенту.

4.4.4. По факту ввода цифрового кода (ключа) и повторного нажатия на кнопку «отправить» Соглашение считается заключенным на условиях, предусмотренных настоящей офертой. В подтверждение заключения Соглашения на условиях, изложенных в настоящей оферте, после ввода цифрового кода (ключа) и нажатия кнопки «отправить» на указанный в процессе заполнения заявления-анкеты адрес электронной почты высылается сообщение, подтверждающее заключение Соглашения. Указанное сообщение высылается с электронного адреса, имеющего вид: *****@edgvr.org.

4.5. В случае если Принципал обратился к Агенту по поводу выполнения действий, предусмотренных в п.п. 2.1 и 2.2 выше, но по каким-либо причинам не произвел действия, указанные в данном разделе 4 Соглашения, направленные на акцепт оферты, и при этом Агент по факту приступил к выполнению деятельности, указанной в п. 2.1. Соглашения, действие настоящего Соглашения распространяется на отношения Агента и Принципала, возникшие до даты акцепта оферты Принципалом (с момента начала осуществления Агентом фактической деятельности, предусмотренной п. 2.1 Соглашения). При этом, совершая действия по акцепту настоящей оферты (при указанных в данном пункте обстоятельствах), Принципал подтверждает, что на момент, когда Принципал обратился к Агенту за выполнением действий, указанных в п. 2.1 выше, Принципал ознакомился с текстом настоящей оферты, был согласен с ее условиями, а также подтверждает, что условия оферты с того момента остались неизменны.

5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

5.1. Принципал в течение срока действия Соглашения обязан:

5.1.1. В полном объеме выплачивать вознаграждение Агенту.

5.1.2. Нести полную материальную ответственность и своевременно возмещать любые убытки (ущерб, упущенную выгоду, штрафные санкции и пр.) Клиентам, если они по каким-либо причинам предъявлены к Агенту (при наличии соответствующих требований) в связи с некачественным оказанием Услуг/неоказанием Услуг.

5.1.3. В случае поступления Принципалу денежных средств от Агента в результате ошибки Агента, Принципал обязан незамедлительно уведомить об этом Агента и произвести возврат

денежных средств, поступивших Принциалу по ошибке, в течение 2 (двух) рабочих дней, с момента их поступления Принциалу. В случае невыполнения указанной в данном пункте обязанности, Принципал несет ответственность, предусмотренную в п. 9.5 Соглашения.

5.1.4. Для дистанционного взаимодействия с Агентом (в том числе по вопросам, указанным в подп. 2.1.3, 2.1.4, а также п. 2.2 Соглашения) использовать МП MOZEN.

5.1.5. Самостоятельно осуществлять ведение учета своей деятельности, уплачивать законно установленные налоги и сборы в бюджет (в том числе налог на доходы физических лиц, налог на профессиональный доход, иные налоги и взносы), предоставлять необходимую отчетность в налоговые и иные органы.

5.1.6. Возмещать Агенту расходы Агента, понесенные в связи с выполнением Агентом Соглашения.

5.1.7. Самостоятельно знакомиться с правилами и условиями, на основании которых Агрегаторы предоставляют перевозчикам доступ к Сервисам Агрегаторов для получения Заказов. Такие условия и правила размещаются на интернет-сайтах Агрегаторов.

5.2. Агент в течение срока действия Соглашения обязан:

5.2.1. Осуществлять перечисление поступивших Агенту от Агрегатора (Агрегаторов) и причитающихся Принциалу денежных средств (за вычетом своего вознаграждения и комиссии (вознаграждения), удерживаемой Агрегатором, иных комиссий и удержаний, предусмотренных настоящим Соглашением).

5.2.2. Сообщать Принциалу по его требованию сведения о ходе выполнения поручения.

5.2.3. Осуществлять взаимодействие с Агрегатором (Агрегаторами) по поводу вопросов, связанных с использованием Сервиса Агрегатора Принциалом.

5.3. Агент в течение срока действия Соглашения вправе:

5.3.1. Без согласования с Принциалом в одностороннем порядке устанавливать и изменять размер агентского вознаграждения, которое обязан выплачивать Принципал Агенту.

5.3.2. В одностороннем порядке приостановить осуществление действий по настоящему Соглашению в случае нарушения Принциалом обязательств и условий по настоящему Соглашению, а также из-за:

5.3.2.1. Неисправности средств связи Принциала, указанных Принциалом при заключении настоящего Соглашения

5.3.2.2. Просрочки в выплате агентского вознаграждения, которая составила более 14 (четырнадцати) календарных дней.

6. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ АГЕНТА. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

6.1. Вознаграждение Агента по настоящему Соглашению складывается из основной и дополнительной части.

6.1.1. Основная часть вознаграждения составляет процент от полной стоимости каждого Заказа, поступившего от Агрегатора Принциалу и принятого Принциалом, а также от полной стоимости любых бонусных (маркетинговых) выплат, начисляемых Агрегаторами Принциалу. Данная часть вознаграждения составляет не более 3% (трех процентов) от полной стоимости каждого Заказа, поступившего от Агрегатора Принциалу и принятого Принциалом, а также от полной стоимости каждой бонусной (маркетинговой) выплаты, начисляемой Агрегаторами Принциалу. Конкретное значение процента, составляющего данную часть вознаграждения, доводится до сведения Принциала Агентом посредством размещения информации в личном кабинете (в МП Агрегатора) Принциала в Сервисе каждого из Агрегаторов.

6.1.2. Дополнительная часть вознаграждения составляет процент от сумм безналичных платежей, которые Агент фактически принял на свой расчетный счёт от Агрегатора и перечислил Принциалу (или третьему лицу по поручению Принциала). Данная часть вознаграждения составляет не более 3% (трех процентов) от суммы, указанной в запросе Принциала на перевод, направленном Принциалом Агенту посредством МП MOZEN (в порядке, предусмотренном п. 6.10 Соглашения), но не менее 25 (двадцати пяти) рублей за 1 запрос на перевод. Конкретное значение процента, составляющего данную часть вознаграждения, доводится до сведения Принциала Агентом посредством размещения информации в Аккаунте Принциала в Системе MOZEN (МП MOZEN). Таким образом в случае, если дополнительная часть вознаграждения, рассчитанная от суммы, указанной в запросе Принциала на перевод, составляет менее 25 рублей, дополнительная часть вознаграждения,

уплачиваемая Принципом Агенту при перечислении Агентом суммы, указанной в запросе Принципа, составляет 25 рублей.

Размер вознаграждения Агента (любой части из указанных в подп. 6.1.1 и 6.1.2) может быть изменен Агентом в любое время и в одностороннем порядке, с уведомлением Принципа об этом не позднее, чем за 3 (три) календарных дня.

6.2. В случае, если Агент является плательщиком НДС, то вознаграждение, выплачиваемое Агенту по настоящему Договору, включает в себя НДС по ставке в соответствии с действующим законодательством.

6.3. Принципал самостоятельно отслеживает в МП соответствующего Агрегатора, установленном на устройстве Принципа, начисляемые Агрегатором платежи и удержания.

6.4. Выплата рассчитанного в соответствии с п. 6.1 выше вознаграждения осуществляется путем удержания Агентом соответствующих сумм, поступивших Агенту от Агрегатора, с учетом положений данного раздела 6 Соглашения.

6.5. Принципал понимает, признает и соглашается с тем, что оплата Услуг Принципа будет осуществляться Клиентами с использованием соответствующего Сервиса Агрегатора (через клиентское мобильное приложение), либо путем принятия Принципом наличных денежных средств непосредственно от Клиентов, которым Принципом оказаны Услуги. Вознаграждение Агента уплачивается Принципом вне зависимости от способа расчета Клиента с Принципом (наличные или безналичные денежные средства).

6.6. Вознаграждение Агента не включает в себя размер комиссий, которые взимаются Агрегаторами.

6.7. Объемы оказанных Принципом Услуг, маркетинговых выплат (бонусов) с указанием их стоимости, а также размера вознаграждения Агента, комиссии Агрегатора, определяются согласно данным, предоставляемым Сторонам Агрегатором (Агрегаторами).

6.8. Порядок направления отчетов:

6.8.1. Не позднее десятого числа текущего месяца Агент направляет Принципу по электронной почте на адрес Принципа, указанный в заявлении-анкете, отчет о выполнении поручения за предыдущий месяц (далее – Отчет и Отчетный период соответственно). Отчет составляется по форме, предусмотренной в Приложении №1.

6.8.2. Принципал обязан изучить Отчет в течение пяти рабочих дней с момента его получения. При наличии возражений к информации, отраженной в Отчете, претензий к Агенту по поводу исполнения обязательств по Соглашению в Отчетном периоде, Принципал обязуется направить такие возражения/претензии Агенту в срок, указанный в данном пункте.

6.8.3. В случае, если в течение срока, указанного в п. 6.8.2 выше, Принципал не направит Агенту возражений на Отчет, Стороны признают, что Отчет принят Принципом без возражений, Принципал не имеет к Агенту каких-либо претензий по поводу выполнения Агентом обязательств, предусмотренных Соглашением в Отчетном периоде, а обязательства Агента, предусмотренные настоящим Соглашением, выполнены Агентом в Отчетном периоде в полном соответствии с требованиями Соглашения.

6.9. Если по какой-либо причине Агент не направил в адрес Принципа Отчет за любой Отчетный период в течение 21 (двадцати одного) рабочего дня с даты окончания такого Отчетного периода, Стороны обязаны при определении правильности взаиморасчетов руководствоваться данными, предоставляемыми Сторонам Агрегаторами. Данные о Заказах, их стоимости, маркетинговых платежах (бонусах), комиссиях (вознаграждениях) и прочих удержаниях Агрегаторов, вознаграждении, удержанном Агентом, отображается в личном кабинете Принципа в МП Агрегатора. Информация о приобретенном в рамках выполнения поручения Агентом Товаре, вознаграждении Агента за выполнение поручения, отображается в Аккаунте Принципа в Системе MOZEN (если поручение на приобретение Товара оформлено посредством Системы MOZEN) или в личном кабинете Принципа в МП Агрегатора (если поручение на приобретение Товара оформлено посредством МП Агрегатора). В случае, если при указанных в данном пункте обстоятельствах и по истечении 30 (тридцати) рабочих дней с даты окончания такого Отчетного периода, Принципал не направит Агенту возражений к исполнению Агентом своих обязательств в таком Отчетном периоде, Принципал признает, что: 1) Принципал не имеет к Агенту каких-либо претензий по поводу выполнения Агентом обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением в таком Отчетном периоде; 2) все расчеты, приведенные в информации, отраженной в МП Агрегатора (МП Агрегаторов) и МП MOZEN соответствуют действительности; 3)

вознаграждение Агента рассчитано в полном соответствии с условиями настоящего Соглашения.

6.10. Стороны осуществляют взаимодействие по поводу перечисления Агентом полученных от Агрегатора (Агрегаторов) денежных средств, причитающихся Принциалу с использованием Системы MOZEN в следующем порядке:

6.10.1. Принципал посредством своего Аккаунта в Системе MOZEN направляет Агенту соответствующий запрос на перевод причитающихся Принциалу денежных средств (в пределах положительного Баланса Принциала).

6.10.2. В запросе Принципал указывает сумму к перечислению.

6.10.3. В случае, если указанная в запросе сумма (с учетом уплачиваемой Агенту дополнительной части вознаграждения) меньше или равна Балансу Принциала, Агент перечисляет Принциалу указанную в запросе сумму.

6.11. Агент перечисляет Принциалу денежные средства только в безналичном порядке по номеру банковской карты, указанной Принциалом в своем Аккаунте в Системе MOZEN, либо (опционально, при доступности такой функции в Аккаунте Принциала в Системе MOZEN) по номеру телефона, указанному Принциалом в своем Аккаунте в Системе MOZEN, посредством Системы быстрых платежей ЦБ РФ.

6.12. Перевод денежных средств осуществляется Агентом не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента оформления Принциалом соответствующего запроса в МП MOZEN. Агент ни при каких обстоятельствах не отвечает за действия/бездействие Агрегатора/банка или каких-либо иных лиц в случае, если такие действия/бездействие повлекли невозможность перечисления Агентом Принциалу денежных средств в указанные в данном пункте сроки.

6.13. Агент вправе отказать в исполнении запроса в случае, если Агенту Агрегатором (Агрегаторами) еще не перечислены денежные средства за выполненные Принциалом Заказы, в сумме, указанной в запросе.

6.14. Принципал понимает, признает и соглашается с тем, что при оплате Услуг Клиентами наличными денежными средствами непосредственно Принциалу у Принциала возникает задолженность перед Агрегатором и Агентом по выплате причитающегося соответствующему Агрегатору и Агенту вознаграждения (в части вознаграждения Агента, указанного в п. 6.1.1 Соглашения).

6.15. Принципал понимает, признает и соглашается с тем, что задолженность, которая образуется в соответствии с п. 6.14, будет погашаться путем зачета денежного обязательства из денежных средств, причитающихся Принциалу, которые поступают Агенту (Агрегатору) от Клиентов, оплативших Услуги безналичным путем с использованием Сервиса соответствующего Агрегатора. Таким образом, Агент будет осуществлять перечисление причитающихся Принциалу денежных средств за вычетом указанного в п. 6.14 Соглашения, вознаграждений Агента/Агрегатора, неоплаченного Принциалом, а также за вычетом иных удержаний, предусмотренных настоящим Соглашением.

6.16. В случае если в течение календарного месяца Принципал принимал оплату от Клиентов только наличными денежными средствами (либо принимал оплату и наличными денежными средствами и посредством Сервиса Агрегатора, но, при этом размер принимаемых Принциалом наличных денежных средств превышает размер денежных средств, принятых Принциалом за Услуги посредством Сервиса Агрегатора в безналичном порядке), в результате чего у Принциала образовалась задолженность перед Агентом и Агрегатором по выплате вознаграждения, предусмотренного данным разделом, Принципал обязан оплатить Агенту и Агрегатору причитающееся последним вознаграждение исходя из расчета, доступного Агенту и Принциалу в рамках МП соответствующего Агрегатора, путем перечисления суммы соответствующего вознаграждения безналичным путем на банковский счет Агента (либо по реквизитам иного счета, доведенным до сведения Принциала Агентом), реквизиты которого указаны в конце настоящего Соглашения. Указанная сумма вознаграждения должна быть выплачена Агенту не позднее 5 (пятого) числа месяца, следующего за тем месяцем, в котором образовалась такая задолженность.

6.17. Агент не несет ответственности за какие-либо задержки в выплате причитающихся Принциалу денежных средств, в случае несвоевременного их перечисления Агенту.

6.18. Принципал понимает и признает, что Агент не является источником дохода Принциала, в связи с чем в соответствии со ст. 226 Налогового кодекса РФ (а также в соответствии с разъяснениями, содержащимися в Письмах Министерства финансов: от 19.11.2018 № 03-04-06/83354, от 24.02.2016 г. № 03-04-06/10104, от 09.11.2015 г. № 03-04-05/64323).

Агент не выступает в качестве налогового агента Принципала при перечислении ему денежных средств. В связи с изложенным Принципал обязан самостоятельно исчислять и оплачивать предусмотренные действующим законодательством налоги и сборы с заработанных Принципалом сумм, подавать предусмотренную законодательством РФ отчетность. В случае, если Принципал оказывает Услуги такси (раздел 3 Соглашения) и при этом осуществляет свою деятельность в соответствии с подп. 3) п. 3.1 Соглашения, за Принципала рассчитывает и уплачивает налоги и взносы организация (индивидуальный предприниматель), имеющая разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, на основании которой Принципал получает Заказы от Агрегаторов и принимает участие в оказании Услуг такси.

6.19. Агент по своему усмотрению в отдельных случаях вправе не удерживать комиссию, предусмотренную п. 6.1 выше, либо в случае удержания возвращать удержанную комиссию, либо удерживать комиссию в меньшем размере. О том, что Агент воспользовался или намеревается воспользоваться правом, предусмотренным данным пунктом, Агент уведомляет Принципала любым доступным способом (в том числе в МП Агрегатора).

6.20. По поручению Принципала, Агент вправе осуществлять перевод денежных средств, поступивших Агенту от Агрегатора и причитающихся Принципалу, третьим лицам.

6.21. Принципал заявляет о своем понимании, что, если Принципал не направит Агенту запрос на перевод причитающихся Принципалу денежных средств в течение 180 (ста восьмидесяти) календарных дней с даты, когда Принципал выполнил свой последний Заказ, полученный Принципалом при посредничестве Агента, денежные средства, подлежащие перечислению Принципалу, считаются не востребованными Принципалом и безвозмездно переданными Принципалом Агенту.

6.22. Принципал понимает и признает, что Агент не выступает по отношению к Принципалу платежным агентом при проведении расчетов в соответствии с настоящим Соглашением согласно п. 4 ч. 2 ст. 1 Федерального закона от 03.06.2009 N 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами».

6.23. За корректность реквизитов банковского счета (банковской карты, номера телефона – при расчетах через СБП) Принципала, в соответствии с которыми осуществляется перевод денежных средств Агентом Принципалу во исполнение настоящего Соглашения, ответственность несет Принципал. Принципал самостоятельно указывает соответствующие реквизиты в своем Аккаунте в Системе MOZEN (посредством МП MOZEN).

6.24. Принимаемые Агентом от Агрегатора (Агрегаторов) для перечисления Принципалу и перечисляемые Агентом Принципалу в рамках настоящего Соглашения денежные средства не являются доходом Агента согласно п. 9 ч. 1 ст. 251 Налогового кодекса РФ. Действия по приему Агентом и перечислению денежных средств Принципалу, осуществляемые Агентом в рамках настоящего Соглашения, являются непосредственным выполнением агентского поручения, возложенного Принципалом на Агента в соответствии с настоящим Соглашением.

6.25. Принципал согласен с тем, что Агент будет направлять кассовые чеки в связи с расчетами между Агентом и Принципалом по настоящему Соглашению в электронном виде на номер телефона Принципала или адрес электронной почты Принципала, указанные Принципалом при заключении настоящего Соглашения (если направление кассовых чеков требуется в соответствии с действующим законодательством РФ).

7. ПОРЯДОК ПРИОБРЕТЕНИЯ ТОВАРА ДЛЯ ПРИНЦИПАЛА

7.1. Принципал посредством МП Агрегатора (если МП Агрегатора предоставляет такую функцию) или посредством МП MOZEN (если в Аккаунте Принципала в Системе MOZEN Принципалу доступна соответствующая функция) вправе осуществлять заказ Товара, информация о котором размещена в соответствующем МП, согласно приведенным там же инструкциям. Для целей данного раздела Сервис для Водителей и МП MOZEN именуется единым термином Мобильное приложение.

7.2. Оформленный в Мобильном приложении заказ на приобретение Товара является поручением Принципала Агенту на приобретение указанного в заказе Товара, оплату Товара из денежных средств Принципала, а также передачу Товара Принципалу.

7.3. В целях осуществления указанного поручения Агент обязуется от своего имени заключить с поставщиком такого Товара договор поставки (купли-продажи), оплатить Товар, обеспечить передачу Товара Принципалу в указанном в заказе месте.

7.4. Выполнение Агентом поручения, предусмотренного данным разделом 7 Соглашения, и оплата Товара осуществляется Агентом за счет денежных средств Принципала, принимаемых

Агентом от Агрегатора в рамках выполнения Агентом действий, предусмотренных п.п. 2.1.3, 2.1.4 Соглашения.

7.5. Вознаграждение Агента за выполнение поручения, указанного в данном разделе 7 Соглашения по общему правилу включено в основную часть вознаграждения Агента (п. 6.1.1). Агент вправе взимать с Принципала дополнительное вознаграждение за выполнение указанного поручения в виде процента от стоимости, приобретаемого Товара. О размере такого процента Агент доводит до сведения Принципала в Мобильном приложении.

7.6. Товар считается переданным Принципалу Агентом в момент передачи Товара Принципалу (в том числе путем слива топлива в бак транспортного средства или иную емкость (например, канистру)) в Точке продаж, указанной Принципалом в Мобильном приложении, при оформлении поручения.

7.7. Получение Товара осуществляется Принципалом в соответствии с правилами, действующими в Точке продаж, на которой Принципал получает Товар.

7.8. Качество Товара должно соответствовать требованиям действующих ГОСТов, ТУ, иных нормативных актов РФ, подтверждаться при необходимости сертификатами завода-изготовителя и паспортами качества либо надлежащим образом заверенными копиями таких документов, находящимися в Точке продаж.

7.9. Претензии по качеству Товара должны направляться Принципалом Агенту не позднее 24 (двадцати четырех) часов с момента получения Принципалом Товара в Точке продаж. За пределами указанного в данном пункте периода времени никакие претензии Агентом не принимаются и Агентом не рассматриваются.

7.10. Принципал уведомлен о том, что рассмотрение претензии по качеству Товара (касается моторного топлива) возможно только при предъявлении Принципалом протокола испытаний, выданного испытательной лабораторией, аккредитованной при Федеральном Агентстве по техническому регулированию и метрологии. При этом все качественные показатели в протоколе должны быть определены аттестованными методами испытаний (экспресс-методы являются нелегитимными при выставлении претензии, Сторонами не принимаются). Образец нефтепродукта для испытаний должен быть отобран по правилам ГОСТ 2517-2012 (нефтепродукты)/ГОСТ 14921-2018 (газ) в торговой точке, которая произвела отпуск топлива Принципалу. В случае отсутствия технической возможности отбора образца по ГОСТ 2517-2012 допускается отбор из топливо-раздаточной колонки. Рассмотрение претензий по количеству возможно при использовании Принципалом средств измерений, внесенных в государственный реестр при определении разницы между фактически заправленным количеством нефтепродуктов и запрошенным количеством.

7.11. При обнаружении несоответствия качества Товара Принципал обязан предпринять все необходимые действия по сообщению Агенту об этом, составлению актов, протоколов, оформлению документов, обеспечению сохранности полученного Товара и иные действия, фиксирующие и подтверждающие факт несоответствия Товара по качеству.

8. ДЕЙСТВИЕ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ/ПРЕКРАЩЕНИЯ ОФЕРТЫ/СОГЛАШЕНИЯ

8.1. Оферта (текст настоящего Соглашения) вступает в силу с момента размещения ее текста в сети Интернет по адресу: <https://edgvr.org/register/d6fb210a-8934-4202-aa2f-5d210e566553>.

8.2. Соглашение вступает в силу для Принципала и Агента с момента акцепта оферты Принципалом (совершения Принципалом действий, предусмотренных разделом 4 Соглашения) и действует в течение 1 (одного) года с момента вступления в силу. В случае если ни одна из Сторон не заявит о своем намерении прекратить действие Соглашения не менее чем за 1 (один) месяц до даты прекращения его действия, действие Соглашения пролонгируется еще на 1 (один) год (количество таких пролонгаций Соглашением не ограничивается).

8.3. Агент вправе в любое время и по своему усмотрению вносить в условия оферты изменения и/или отозвать Оферту. В случае внесения изменений в оферту, такие изменения вступают в силу с момента размещения измененного текста оферты в сети Интернет по адресу, указанному в п. 8.1 выше, если иной срок вступления изменений в силу не определен дополнительно при таком размещении.

8.4. Принципал, принимая условия оферты соглашается и признает, что внесение изменений в оферту влечет за собой автоматическое внесение этих изменений в заключенное и действующее между Принципалом и Агентом Соглашение, и эти изменения в Соглашение вступают в силу одновременно с такими изменениями в оферту.

8.5. Принципал обязан регулярно (не реже 1 (одного) раза в неделю) отслеживать актуальность оферты, отдельных ее положений (равно как и любые информационные сообщения, которые доводит до сведения Принципала Агент) и вправе, в случае несогласия с каким-либо из положений оферты (в измененном виде), расторгнуть Соглашение в одностороннем порядке, уведомив об этом Агента. Отсутствие отказа Принципала от настоящего Соглашения в течение 10 (десяти) календарных дней с момента опубликования новой (измененной) редакции оферты расценивается Сторонами в качестве безусловного принятия Принципалом Соглашения в новой редакции (с изменениями).

8.6. Каждая из Сторон вправе в любое время отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по Соглашению, уведомив об этом другую сторону за 10 (десять) календарных дней. Прекращение действия Соглашения не прекращает обязательства Сторон по проведению расчетов, основания для которых возникли в течение срока его действия.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

9.1. Принципал гарантирует, что имеет полное право, полномочия, а также необходимые разрешения на заключение и исполнение настоящего Соглашения.

9.2. За нарушение условий настоящего Соглашения стороны несут ответственность, установленную настоящим Соглашением и/или действующим законодательством РФ.

9.3. Агент ни при каких обстоятельствах не несет какой-либо ответственности за убытки, причиненные Принципалу в результате невозможности пользования Сервисом Агрегатора (МП Агрегатора) или некорректной работы Сервиса Агрегатора (МП Агрегатора).

9.4. Принципал в полном объеме несет ответственность за достоверность сведений, указанных им при заключении настоящего Соглашения, и сведений (документов), предоставленных Агенту для подключения к Сервисам Агрегаторов, и гарантирует, что сведения, предоставленные Агенту, являются актуальными и относятся к самому Принципалу.

9.5. При неисполнении обязанности, предусмотренной п. 5.1.3 выше (о возврате ошибочно перечисленных Агентом Принципалу денежных средств), в предусмотренный п. 5.1.3 срок, Принципал обязан уплатить Агенту неустойку в размере 0,1 % (ноль целых одной десятой процента) от суммы, перечисленной Принципалу Агентом по ошибке, за каждый день допущенной Принципалом просрочки.

9.6. Принципал, заключая настоящее Соглашение, признает, что несет полную ответственность по любому обязательству, которое возникает в результате оказания/неоказания/некачественного оказания Услуги, а также связанному с эксплуатацией/управлением транспортным средством, используя которое Принципал оказывает Услуги, включая, помимо прочего, ответственность за: травмы, смерть или имущественный и неимущественный ущерб, причиненные Клиентам или иным третьим лицам в процессе оказания Услуг или управления/эксплуатации транспортного средства с использованием которого Принципал оказывает Услуги.

9.7. Принципал несет полную ответственность за принятие разумных и необходимых мер предосторожности по отношению к любым третьим лицам (в том числе Клиентам), с которыми он взаимодействует в связи с оказанием Услуг.

9.8. В тех случаях, когда предусмотренное выше распределение ответственности между Агентом и Принципалом может быть признано недействительным полностью или в части в соответствии с действующим законодательством РФ, Принципал обязуется по первому требованию Агента возмещать убытки Агента, защищать и ограждать Агента от ответственности по любым претензиям (требованиям, искам), которые могут быть предъявлены Агенту в связи с оказанием/неоказанием/ненадлежащим оказанием Принципалом Услуг Клиентам в соответствии с действующим законодательством РФ.

9.9. Агент не несет обязательств или ответственности за действия/бездействие и поведение Клиента в отношении Принципала или имущества Принципала.

10. СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

10.1. Заключая настоящее Соглашение Принципал дает Агенту, свое согласие на обработку персональных данных Принципала, предоставляемых Принципалом в процессе акцепта настоящей оферты, а также предоставляемых в рамках исполнения настоящего Соглашения, в том числе в случае их изменения в дальнейшем, на обработку персональных данных в измененном виде. Указанное согласие выдается Принципалом Агенту для выполнения Агентом своих обязательств по настоящему Соглашению.

10.2. Под персональными данными, на обработку которых Принципал дает свое согласие, стороны понимают указанные Принципалом при заключении настоящего Соглашения, а также сообщенные Принципалом Агенту в процессе исполнения настоящего Соглашения следующие данные:

10.2.1. Фамилия, имя, отчество Принципала.

10.2.2. Адрес Принципала.

10.2.3. Серия, номер, дата выдачи, орган выдачи основного документа, удостоверяющего личность Принципала.

10.2.4. Серия, номер, дата выдачи, орган выдачи документа, удостоверяющего право Принципала управлять транспортным средством.

10.2.5. Серия, номер, дата выдачи, орган выдачи свидетельства о регистрации транспортного средства, используемого Принципалом.

10.2.6. Номер мобильного телефона, указанный Принципалом.

10.2.7. Адрес электронной почты, указанный Принципалом.

10.2.8. Дата рождения Принципала.

10.2.9. Данные о гражданстве Принципала.

10.2.10. Сведения о заработке Принципала.

10.2.11. Сведения о выполненных Принципалом Заказах.

10.2.12. Регистрационный номер транспортного средства, с использованием которого Принципал оказывает Услуги.

10.2.13. ОГРНИП/ИНН.

10.2.14. Сведения о статусе налогоплательщика налога на профессиональный доход.

10.2.15. Сведения об Агрегаторах, с которыми сотрудничает Принципал в соответствии с условиями настоящего Соглашения.

10.3. Целью обработки персональных данных Принципала является исполнение договорных обязательств перед Принципалом.

10.4. Заключая настоящее Соглашение Принципал также дает Агенту, свое согласие на передачу Агентом Агрегаторам, указанным в настоящем Соглашении, а также в ООО «МОЗЕН» для последующей обработки указанных персональных данных. Целью передачи является исполнение Агентом обязательств перед Принципалом по настоящему Соглашению

10.5. Агент передает персональные данные Агрегаторам с целью предоставления Принципалу доступа к Сервисам и получения Принципалом Заказов, использования Принципалом МП Агрегаторов.

10.6. Агент передает персональные данные в ООО «МОЗЕН» с целью предоставления Принципалу доступа к МП MOZEN, создания и использования Аккаунта в Системе MOZEN, использования функциональных возможностей МП MOZEN, Платформы EDGVR.

10.7. Агент вправе передать Агрегаторам и ООО «МОЗЕН» в указанных выше целях все указанные в п. 10.2 Соглашения персональные данные.

10.8. Принципал дает согласие Агенту, а также Агрегаторам и ООО «МОЗЕН» на обработку указанных выше персональных данных с использованием средств автоматизации и без использования автоматизации (а равно в смешанном режиме) любыми способами, включая: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение.

10.9. Передача персональных данных Принципала третьим лицам может осуществляться в соответствии с действующим законодательством РФ.

10.10. Обработка персональных данных Принципала осуществляется в течение срока действия настоящего Соглашения, а также в течение 5 (пяти) лет с даты его прекращения.

10.11. Хранение персональных данных осуществляется согласно действующему законодательству Российской Федерации.

10.12. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано Принципалом, путем направления письменного заявления Агенту на электронный адрес Агента, указанный в настоящей оферте.

10.13. В случае отзыва Принципалом согласия на обработку персональных данных обработка персональных данных Принципала может быть продолжена без согласия Принципала при наличии оснований, указанных в п.п. 2 - 11 части 1 статьи 6 Федерального закона №152-ФЗ от 27 июля 2006 года «О персональных данных».

10.14. Принципал, принимая условия настоящего Соглашения, подтверждает и гарантирует, что:

10.14.1. Все указываемые им данные принадлежат лично ему;

10.14.2. Ему понятны цели обработки персональных данных Агентом, Агрегаторами и ООО «МОЗЕН»;

10.14.3. Согласие Принципала на обработку персональных данных является конкретным, информированным и сознательным.

10.15. Принимая настоящую оферту (совершая акцепт), Принципал дает свое согласие на получение от Агента смс-сообщений (уведомлений, требований и пр.), имеющих отношение к исполнению настоящего Соглашения, на указанный Принципалом в соответствии с разделом 4 выше номер телефона.

10.16. В случае предоставления Принципалом в порядке, предусмотренном разделом 4 выше, банковских реквизитов третьего лица для перечисления Агентом денежных средств, причитающихся Принципалу, Принципал гарантирует, что получил от такого третьего лица согласие на предоставление (обработку) Агенту, ООО «МОЗЕН» и Агрегаторам персональных данных такого лица в объеме и для целей, обусловленных исполнением Агентом обязательств Агента, вытекающих из настоящего Соглашения по перечислению денежных средств, причитающихся Принципалу. Принципал обязан представить подтверждение факта получения согласия (письменное согласие), предусмотренного данным пунктом, незамедлительно по первому требованию Агента.

11. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

11.1. Стороны обязуются принимать необходимые и достаточные правовые, организационные и технические меры, направленные на соблюдение конфиденциальности информации во исполнение настоящего Соглашения.

11.2. В случае нарушения сторонами условий конфиденциальности, в результате чего одной из сторон были причинены убытки, виновная сторона обязуется возместить такие убытки в полном объеме.

11.3. Если соглашением сторон или законодательством РФ не установлены иные сроки, то обязанность сторон по соблюдению конфиденциальности сохраняет свою силу в течение срока действия настоящего Соглашения и в течение 3 (трех) лет после истечения срока или расторжения Соглашения.

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1. Настоящее Соглашение, его заключение и исполнение регулируется действующим законодательством РФ.

12.2. Все вопросы, не урегулированные Соглашением или урегулированные не полностью, регулируются в соответствии с законодательством РФ.

12.3. До обращения в суд стороны, должны соблюсти досудебный претензионный порядок разрешения споров.

12.4. Срок рассмотрения претензии составляет не более 30 (тридцати) календарных дней с момента получения претензии стороной.

12.5. В случае неполучения стороной ответа на претензию в указанный в п. 12.4 Соглашения срок или в случае отказа от удовлетворения требований, изложенных в претензии, сторона, направившая претензию, вправе обратиться в суд.

12.6. Если иной порядок обмена корреспонденцией прямо не предусмотрен по тексту настоящего Соглашения, любые уведомления по Соглашению могут направляться одной стороной другой стороне:

12.6.1. По электронной почте:

12.6.1.1. Агентом Принципалу на электронный почтовый ящик Принципала, указанный им в соответствии с разделом 4 Соглашения.

12.6.1.2. Принципалом Агенту на электронный почтовый ящик Агента, указанный в настоящем Соглашении.

12.6.2. Почтой с уведомлением о вручении или курьерской службой с подтверждением доставки.

12.7. Днем получения Стороной сообщения (документа), направленного по электронной почте, считается первый рабочий день, следующий за днем отправки.

12.8. Принципал настоящим подтверждает, что документы, направленные Агентом Принципалу посредством электронной почты в соответствии с п. 12.6 (в том числе: уведомления, касающиеся исполнения Сторонами Соглашения; уведомления, касающиеся изменения Соглашения; Отчеты Агента; иные информационные сообщения) будут иметь для Сторон силу подлинников.

12.9. Стороны признают, что при исполнении (изменении, дополнении, прекращении) настоящего Соглашения, а также при ведении переписки по указанным вопросам, допускается использование аналогов собственноручной подписи сторон.

12.10. Стороны обязуются обеспечивать конфиденциальность сведений и информации, необходимых для доступа к электронным почтовым ящикам, с использованием которых в соответствии с настоящим Соглашением, осуществляется обмен электронными сообщениями друг с другом, не допускать разглашения такой информации и передачу третьим лицам.

12.11. Принципал обязуется обеспечивать конфиденциальность сведений и информации, необходимых для доступа к телефону Принципала, с использованием которого Принципалом осуществляется коммуникация с Агентом, а также осуществляется доступ к Аккаунту Принципала в Системе MOZEN и его использование.

12.12. До момента получения от Принципала информации о нарушении режима конфиденциальности, все действия и/или документы, совершенные и/или направленные с помощью электронного почтового ящика Принципала, даже если такие действия и документы были совершены и направлены иными лицами, считаются совершенными и направленными Принципалом. В этом случае права и обязанности, а также ответственность наступают у Принципала, Агент какой-либо ответственности в такой ситуации не несет.

12.13. До момента получения от Принципала информации о нарушении режима конфиденциальности, все действия, совершенные в личном кабинете Принципала в МП Агрегатора и/или в Аккаунте Принципала в Системе MOZEN, доступ к которым осуществляется с использованием номера мобильного телефона Принципала, указанного в заявлении-анкете при заключении настоящего Соглашения, даже если такие действия были совершены иными лицами, считаются совершенными Принципалом. В этом случае права и обязанности, а также ответственность наступают у Принципала, Агент какой-либо ответственности в такой ситуации не несет.

12.14. Заключая настоящее Соглашение, Принципал дает согласие Агенту передать права и обязанности Агента, вытекающие из настоящего Соглашения, в любой момент времени любому третьему лицу. Таким образом, Агенту не требуется получения от Принципала какого-либо иного согласия на передачу какому-либо третьему лицу прав и обязанностей Агента, вытекающих из настоящего Соглашения. Об уступке своих прав и обязанностей, вытекающих из настоящего Соглашения, Агент уведомляет Принципала по электронной почте, по адресу электронной почты Принципала, либо посредством размещения информационного сообщения на интернет-сайте, указанном в п. 8.1 Соглашения.

12.15. В случае если одно или более положений настоящего Соглашения являются по какой-либо причине недействительными, не имеющими юридической силы, такая недействительность не оказывает влияния на действительность любого другого положения настоящего Соглашения, которые остаются в силе.

13. РЕКВИЗИТЫ АГЕНТА

ООО "АРМАДА ДРАЙВЕР"

Юридический адрес: 141107, Московская обл, г Щёлково, ул Неделина, д 23, кв 213

Почтовый адрес: 141107, Московская обл, г Щёлково, ул Неделина, д 23, кв 213

ИНН: 5050165896

КПП: 505001001

ОГРН (ОГРНИП): 1245000114369

email: Azov-avito@yandex.ru

контактный номер телефона: +79951705391

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 К АГЕНТСКОМУ СОГЛАШЕНИЮ (ОФЕРТЕ) – ФОРМА ОТЧЕТА

ОТЧЕТ АГЕНТА

об исполнении Агентом поручения по агентскому договору № [XXXXX] от [XXXXX] заключенного на основании оферты, текст которой размещен в сети Интернет по адресу: <https://edgvr.org/register/d6fb210a-8934-4202-aa2f-5d210e566553>

за период с [указать дату] по [указать дату]
(далее по тексту – Отчет, Соглашение и Отчетный период соответственно)

Российская Федерация, г. Щёлково

[указать дату]

Агент **ООО "АРМАДА ДРАЙВЕР"** ИНН 5050165896, направляет
Принципалу [указать ФИО] настоящий Отчет о нижеследующем:

1. Выполнение Агентом поручения в Отчетном периоде, характеризуется цифрами (значениями), приведенными в таблицах 1 настоящего Отчета.

Баланс Принципала на первое число Отчетного периода _____ Баланс Принципала на последнее число Отчетного периода _____

2. Таблица 1:

№	Общая сумма дохода Принципала по Заказам, по Агрегаторам	Сумма маркетинговых выплат (бонусов), начисленных Принципалу Агрегаторами	Сумма денежных средств, оплаченных за выполненные Принципалом заказы, в безналичной форме	Сумма денежных средств, оплаченных за выполненные Принципалом заказы, в наличной форме	Сумма денежных средств, удержанная Агрегатором (Агрегаторами)	Сумма денежных средств, переведенная Агентом Принципалу	Сумма денежных средств, удержанная Агрегатором (Агрегаторами) по прочим платежам	Вознаграждение Агента за Отчетный период
1								

3. Принципал ознакомился с Отчетом, возражений/претензий к его содержанию не имеет, равно как не имеет претензий к выполнению Агентом своих иных обязательств в рамках Агентского соглашения. При наличии возражений/претензий к Отчету такие возражения/претензии должны быть направлены в адрес Агента в течение пяти рабочих дней с момента его получения. В случае, если в указанный срок Принципал не представит на возражения/претензии на Отчет, Отчет считается принятым и согласованным Принципалом в полном объеме и без возражений.

Агент
ООО "АРМАДА ДРАЙВЕР"

Принципал
[указать ФИО]

